الباب الحادي عشر: الإجارة، وفيه مسائل:

المسألة الأولى : معناها وأدلة مشروعيتها :

١- معنى الإجارة وتعريفها :

لغة : مشتقة من الأجر ، وهو العوض ، ومنه تسمية الثواب أجراً .

وشرعاً : عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئاً فشيئاً ، مدة معلومة ، من عين معلومة أو موصوفة في الذمة . أو على عمل معلوم بعوض معلوم .

٢- أدلة مشروعيتها : ودليل مشروعيتها قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ [الطلاق :٦] ، وقوله جل شأنه : ﴿ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴾ [القصص :٢٦] .

وقد ثبت (أن النبي ﷺ وأبا بكر استأجرا رجلاً من بني الدَّيل هادياً خِرِّيتاً)[١] . وجاء الوعيد لمن لم يوفِّ الأجير أجرته ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله ﷺ قال : (قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة) . . . وذكر منهم : (رجلٌ استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجرَه)[٢] . وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ﷺ : (أعطوا الأجير أجرَه قبل أن يجف عرقه)[٣] .

المسألة الثانية : شروطها :

١- لا تصح إلا من جائز التصرف ، عاقلاً ، بالغاً ، حراً ، رشيداً .

٢- أن تكون المنفعة معلومة ؛ لأن المنفعة هي المعقود عليها ، فاشترط العلم بها كالبيع .

٣- أن تكون الأجرة معلومة ؛ لأنها عوض في عقد معاوضة ، فوجب العلم بها كالثمن .

---

(١) رواه البخاري برقم (٢٢٦٣) . والخِرِّيت : الماهر بالطرق والمسالك الخفية في الصحراء .

(٢) رواه البخاري برقم (٢٢٢٧) .

(٣) رواه ابن ماجه برقم (٢٤٤٣) ، وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه برقم ١٩٩٥) .